МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.04.17 № 01/707

танай _____-ны № _____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН
О.НОМИНЧИМЭГ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Орон сууцны болон орон сууцны бус зориулалттай байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн менежментийн тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж, дараах саналыг хүргүүлж байна.

1.Төслийн 45 дугаар зүйлийн 45.1, 45.2 дахь хэсгийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэн өөрчлөх.

Хуулийн төслийн 45.1 дэх хэсэгт “Өмчлөгч нь энэ хуулийн 42.1.2, 42.1.3, 42.1.7-д заасан үүргээ ноцтой буюу удаа дараа зөрчиж, түүнд холбооноос бичгээр сануулсаар байхад гурван сарын дотор уг зөрчлийг таслан зогсоож, арилгах арга хэмжээ аваагүй бол, эсхүл энэ хуулийн 42.1.4-т заасан үүргээ зургаан сарын турш биелүүлээгүй буюу төлбөл зохих төлбөр нь дангаар өмчлөх сууцны үнийн хорин хувиас хэтэрвэл уг *өмчлөгчийг бусад өмчлөгчид нь* холбооны гишүүнээс гаргах, *сууц өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлэхийг шаардах эрхтэй.*” гэж заасан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн гурав дахь хэсэгт заасан иргэний өмчлөх эрхэд шүүхийн бус замаар халдаж үндсэн эрхийг хязгаарлаж болзошгүй байна.

Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан иргэний өмчлөх эрхэд шүүхийн бус замаар халдах нь хууль дээдлэх, шударга ёсны зарчмыг зөрчинө гэж Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2006 оны 5 дугаар дүгнэлтээр шийдвэрлэснийг Улсын Их Хурлаас хүлээн авчээ. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн гурав дахь хэсэгт заасан иргэний өмчлөх үндсэн эрхийг хязгаарлах эсэхийг зөвхөн хараат бус, шударга шүүх шийдвэрлэх буюу уг асуудал шүүхийн хяналтад байхыг шаарддаг гэсэн ерөнхий зарчмыг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулсан.

Түүнчлэн хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцоор (1) хуулиар тогтоосон байх; (2) үндэсний буюу нийгмийн аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахуун, бусдын эрх, эрх чөлөөг хамгаалах зорилготой байх; (3) энэ зорилгод хүрэхэд зайлшгүй, тохирсон байх, (4) үндсэн эрхийг аль болох эдлүүлэх; (5) ялгаварлан гадуурхахгүй байх, (6) хараат бус шүүхээр хянагддаг байх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангах тохиолдолд хүний эрхэд хязгаарлалт тавихыг зөвшөөрдөг. Эдгээр нөхцөлийн аль нэгийг хангаагүй хязгаарлалт нь тухайн эрхийн зөрчил болно гэж үздэг.

150021011

D:\Албан бичиг төсөл\2025 оп\04сар А4

Орон сууц өмчлөгчийн төлбөртэй холбоотой маргааныг " Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд"-ад заасан шүүхээс гадуур гомдлыг үр дүнтэй барагдуулах шалгуурыг жишиг болгон шүүхийн бус журмаар урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны механизмыг хэрэглэх боломжит хувилбарын талаар судалж, хуульд нарийвчлан зохицуулах нь энэхүү хуулийн төслийн үзэл баримтлалд дэвшүүлсэн зорилгод нийцэхүйц байна.

Иймд хуулийн төслийн энэхүү зохицуулалтыг Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, конвенцод заасан хүний эрхийн зарчим, шалгуурт нийцүүлэн боловсруулах нь зүйтэй байна.

2.Хуулийн төслийн 20 дугаар зүйлд Сууц өмчлөгчийн холбоо нь орон сууц, түүний орчны газрыг зориулалтын бусаар ашиглах, бусдад ашиглуулах, эзэмшүүлэхийг хориглох зохицуулалтыг нэмж тусгах.

Орон сууц, түүний орчны газрыг оршин суугчдын амьдран суух тав тухтай орчин бүрдүүлэх, гадаад орчныг тохижуулах, ногоон байгууламж байгуулах, зөв зохистой зориулалтаар ашиглах зорилгоор Сууц өмчлөгчдийн холбоонд ашиглах эрхийг олгодог. Гэвч практикт Сууц өмчлөгчдийн холбооны захирал, эсхүл удирдах зөвлөлөөс орон сууцны орчны газрыг бусдад зориулалтын бусаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, шилжүүлэхтэй холбоотой асуудал ихээхэн маргаан дагуулж, оршин суугчдын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөнддөг болохыг газрын албаны гомдол шийдвэрлэлт, шүүхийн шийдвэрүүд харуулж байна.

Иймд Сууц өмчлөгчдийн холбооноос орон сууц, түүний орчны газрыг зориулалтын бусаар ашиглах, бусдад ашиглуулах, эзэмшүүлэхийг хориглох, зөрчсөн тохиолдолд үүсэх үр дагаврыг нарийвчлан зохицуулах хэрэгцээтэй гэж үзэж байна.

3.Сууц өмчлөгчдийн холбоо үйл ажиллагаандаа Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг мөрдөж ажиллах, төлбөр шаардахдаа мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүй хүний хувийн мэдээлэл болох орон сууцны болон утасны дугаарыг олон нийтийн цахим сүлжээнд, нийтэд ил тод мэдээлэхийг хориглох зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгах.

Сууц өмчлөгчдийн холбооноос төлбөр шаардахдаа хүний хувийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүй олон нийтийн цахим сүлжээнд байршуулж байгаа нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцэхгүй, хүний эрхийн зөрчил болно. Комисст энэ асуудлаар 2022-2024 онд 6 иргэдээс ирүүлсэн гомдлыг шийдвэрлэх хүрээнд Комиссын гишүүний зөвлөмжийг холбогдох сууц өмчлөгчдийн холбоонд хүргүүлж байсан болно.

Иймд дээрх харилцааг уг хуулийн төсөлд Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлсэн нарийвчлан зохицуулах нь хүний эрхийг хөндөхгүй байхад ач холбогдолтой байна.

Дээрх зарчмын саналаас гадна найруулгын шинжтэй хоёр саналыг доор томьёолов. Үүнд:

4.Төслийн 14 дүгээр зүйл (Хүүхдийн тоглоомын талбай)-ийн 14.2 дахь хэсгийн "хүүхдэд аюулгүй," гэсний дараа "эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийг хангасан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй," гэж нэмэх.

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7-д ""эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт" гэж ... бараа бүтээгдэхүүн дэх мэдрэхүй, хими, физик, биологийн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг" гэж тодорхойлсон. Хүүхдийн тоглоомын талбай.Ерөнхий шаардлага MNS6751:2019 стандартын 7.6 дахь хэсэгт "Тоглоомын талбайд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан, стандартын шаардлага хангасан орчинг бүрдүүлсэн байна" гэж тусгасан байна. Хүүхдийн тоглоомын талбайд ашиглах тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл бусад эд зүйл нь хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байх нь тэдний аюулгүй байдлыг хангаж, болзошгүй эрсдэлээс хамгаална.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалахад "хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцоход аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахыг үл тэвчих, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжих эрхийг хангах, тэдний онцлог байдлыг хүндэтгэх" заарчим баримтлахыг хуульчилсан.

5.Төслийн 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх хэсгийн "цэвэрлэх" гэсний дараа "ариутгал халдваргүйтгэл хийлгэх," гэж нэмэх.

Орон сууцны хог хаягдал цуглуулах цэгт хаясан ахуйн болон бусад хог хаягдал нь тухайн орчныг бохирдуулж, хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл үүсгэдэг. Иймд хог хаягдал цуглуулах цэгт тодорхой хугацаанд "ариутгал халдваргүйтгэл" хийх нь оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулахад чухал ач холбогдолтой.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Д.СҮНЖИД